

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 8 juni 2026

Opgave 1 (20 punten)

- 6p 1) Het verlies van 2022 kan voor € 1.100.000 worden verrekend met de belastbare winst van 2021. (1p)
Het verlies van 2022 dat daarna overblijft, kan voor € 650.000 worden verrekend met de belastbare winst van 2024 (1p) en voor € 750.000 met de belastbare winst van 2025 (1p). Het verlies over 2023 van € 200.000 (, is minder dan de nog resterende ruimte voor verliesverrekening en) kan in zijn geheel met de belastbare winst over 2025 worden verrekend (1p). Eind 2025 zijn er dan geen te verrekenen verliezen meer. (1p)
Belastbaar bedrag 2025 is € 550.000 (1p).
- 7p 2) Een stichting is vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijft (op grond van art. 2, lid 1, onderdeel e, Wet Vpb 1969) (1p). Beoordeeld moet worden of de activiteiten van de stichting zijn aan te merken als het drijven van een onderneming. Het moet dan gaan om:
1. een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid - hieraan wordt voldaan (,aangezien er is geïnvesteerd in een pand en bedrijfsmiddelen en arbeid vindt er plaats) -; (1p)
2. waarmee deelgenomen wordt aan het economische verkeer – hieraan wordt voldaan (doordat kleding wordt ingezameld en verkocht) -; (1p)
3. met het oogmerk om winst te behalen. (Worden stelselmatig overschotten behaald, dan wordt op grond van de jurisprudentie een winststreven aangenomen.) Uit de casus blijkt NIET dat hieraan wordt voldaan. (1p)
Op grond van het concurrentie criterium (art. 4, onderdeel a, Wet Vpb 1969) kan wel worden aangenomen dat de stichting een onderneming drijft. (Van concurrentie is sprake indien de werkzaamheid ten koste gaat of kan gaan van de omzet van normaal belaste ondernemingen: in casu is dat zeker het geval; zie Duurzaam BV) (1p).
De belastbare winst bedraagt echter op grond van art. 6 Wet Vpb 1969 nihil (Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting). (1p) Immers de winst van de stichting is in 2024 en de voorafgaande 4 jaren in totaal niet meer dan € 75.000 (art. 6, lid 1, Wet Vpb 1969). (1p)
- 7p 3) Fiscale gevolgen BV D1:
Winstreserves (uitdeling/dividend) € 20.000
Aan huur (opbrengst) (opslagruimte) € 20.000.
Fiscale gevolgen BV D2:
(Huur)kosten (opslagruimte) € 20.000
Aan informeel kapitaal € 20.000.
Fiscale gevolgen BV M:
Deelneming BV D2 € 20.000
Aan dividend (resultaat deelneming) BV D1 € 20.000 [= vrijgesteld o.g.v. DVS]
Per volledig juiste journaalpost (2p).
Dividend is bij BV M vrijgesteld o.g.v. deelnemingsvrijstelling (DVS) (1p)

Opgave 2 (25 punten)

- 5p 4) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);
De rentevergoeding is winstafhankelijk (1p); en
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 3p 5) Nee, de betaalde zakelijke rente van € 50.000 is niet aftrekbaar (1p) op grond van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (of als niet aftrekbaar dividend art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p).
- 4p 6) *maximum is 4 punten*
Art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (of art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p)
Art. 10a Wet Vpb 1969 (1p)
Art. 10b Wet Vpb 1969 (1p)
Art. 12aa e.v. Wet Vpb 1969 (1p)
Art. 15b Wet Vpb 1969 (1p)
- 8p 7) Neen de rente is niet aftrekbaar (1p), omdat er sprake is van een schuld aan een verbonden lichaam die direct of indirect verband houdt met een winstuitdeling van een met hem verbonden lichaam aan een met hem verbonden lichaam (art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p).
Het gaat om de totale zakelijke rente van 6% (het renteverskil van 2% tussen de betaalde en zakelijke rente heeft C BV via een informele kapitaalstorting verkregen) (2p).

De tegenbewijsregeling werkt niet omdat sprake is van onzakelijke overwegingen (gegeven) (1p) en er is geen compenserende heffing bij de rente-ontvanger Green NV. (1p)

Green NV is immers niet onderworpen aan een winstbelasting die naar Nederlandse maatstaven redelijk is (tarief van ten minste 10%) (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) (1p).

- 5p 8) (bedragen luiden in miljoenen euro's)
Saldo aan renten is 90 (= 100 -/- 10) (1p)
Gecorrigeerde fiscale winst is 300 (=190 + 20 +90) (1p)
Maximaal aftrekbaar netto rentelasten is 24,5% van 300 is 73,5 (1p)
Niet aftrekbaar (netto-) rentelast is 16,5 (=90-/- 73,5) (1p)
(deze kan o.g.v. art. 15b, lid 5, Wet Vpb 1969 worden voortgewenteld naar het volgende jaar).
Belastbare winst 2025 is 190 + 16,5 is 206,5. (1p)

Opgave 3 (25 punten)

- 5p 9) Nee, het dividend is vrijgesteld op grond van de deelnemingsvrijstelling (1p) (dit 4% belang in A BV kwalificeert niet als een deelneming op grond van art. 13, lid 2 of 3 Wet Vpb 1969), omdat sprake is van een deelneming op grond van de meetregeling van art. 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (2p) en omdat gezien de casusgegevens er geen sprake is van een beleggingsdeelneming (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) (OF: i.c. is sprake van een kwalificerende beleggingsdeelneming vergelijk art. 13, lid 11, onderdeel a, jo art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) (2p).
- 6p 10) *(BV X houdt al jaren een 15% belang in een in Nederland gevestigde BV A. Aangenomen kan worden dat de deelnemingsvrijstelling al jaren van toepassing is op dit belang.)*
Op 1 januari 2023 ontstaat een aflopende deelneming (ex art. 13, lid 16, Wet Vpb 1969), (1) omdat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. (1p) Dat betekent dat de deelnemingsvrijstelling nog maximaal 3 jaar van toepassing is (aflooperperiode). (De aflooperperiode eindigt uiterlijk op 1 januari 2026). (1p)
De verkoopwinst van 300.000 (2.500.000 minus boekwaarde 2.200.000) in 2025 is vrijgesteld (1p).
De 8.000 in 2025 gemaakte verkoopkosten deelneming zijn niet aftrekbaar (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969). (2p)
- 3p 11) Aftrek van het liquidatieverlies geeft een (beperkte) compensatie bij de moeder (winsten mogen slechts eenmaal worden belast, verliezen moeten eenmaal verrekenbaar zijn. Bij liquidatie is verrekening van resterende verliezen van de geliquideerde dochter met toekomstige winsten niet meer mogelijk).
- 5p 12) De informele kapitaalstorting verhoogt het opgeofferd bedrag en dat is € 600.000 (€ 100.000 + € 500.000 = € 600.000) (2p). (Op grond van art. 13d, lid 6, onderdeel a, Wet Vpb 1969 worden tot het totaal van de liquidatie-uitkeringen gerekend de dividenduitkeringen van de afgelopen 5 jaar en onder omstandigheden van de laatste 10 jaar).
De liquidatie-uitkeringen bedragen € 200.000 (€ 150.000 + € 50.000) (2p).
Het liquidatieverlies (art. 13d, lid 5, Wet Vpb 1969) is gelijk aan het opgeofferde bedrag minus de liquidatie-uitkeringen (1p) [=€ 400.000 (€ 600.000 - € 200.000)].
- 2p 13) In 2026. In dat jaar is de vereffening voltooid (art. 13d, lid 14, Wet Vpb 1969).
- 4p 14) De liquidatiewinst is onbelast (1p), want dit valt onder de deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (3p).

Opgave 4 (25 punten)

- 3p 15) - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening (1p);
- hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening (1p);
- geen winstneming op interne transacties (1p)
- 11p 16) Totaal te behalen is 11 punten, onderverdeeld als volgt: a. 2p ; b. 2p ; c. 3p en d. 4p.
a) (2p)
Pieters BV kan niet in de fiscale eenheid worden opgenomen. (1p) Vereist is dat de moedermaatschappij de gehele juridische en economische eigendom bezit (artikel 15, eerste lid, Wet Vpb 1969). Dat is niet het geval omdat de aandelen gecertificeerd zijn. (1p)
b) (2p)
Vermeer BVBA kan niet in een fiscale eenheid worden opgenomen (1p) omdat de vennootschap niet feitelijk in Nederland is gevestigd (artikel 15, vierde lid, onderdeel c, Wet Vpb 1969) (1p).
c) (3p)
Vermeer Machines BV en Vermeer Verhuur BV kunnen wel in de fiscale eenheid. (1p)

Ter zake van Vermeer Vrachtwagens geldt dat als de aandeelhouders worden opgenomen in de fiscale eenheid Vermeer BV aan het bezitsvereiste voldoet. (1p) Het boekjaar van Vermeer Vrachtwagens BV loopt echter niet gelijk aan dat van de moeder. (Als de boekjaren worden gewijzigd dan kan kunnen zij wel in een fiscale eenheid worden opgenomen (artikel 15, vierde lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969)) (1p).

d) (4p)

Jans Holding BVBA kan niet in een fiscale eenheid worden opgenomen, omdat deze vennootschap feitelijk niet in Nederland is gevestigd. (1p) Als Vermeer BV de aandelen Jans Holding BVBA verworven heeft, kwalificeert Jans Holding BVBA als een tussenmaatschappij (artikel 15, derde lid, onderdeel b, juncto lid 5, Wet Vpb 1969) (1p).

Hierdoor kan Jans BV worden opgenomen in een fiscale eenheid. (1p)

Dat is vanaf het moment van levering van de aandelen (omdat Vermeer BV dan pas het juridische eigendom heeft.) (1p)

- 3p 17) De fiscale eenheid wordt per 31 december 2025, het moment waarop de aandelen zijn verkocht (datum koopovereenkomst), verbroken (art. 15, lid 10, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 4p 18) Er moet binnen fiscale eenheid worden afgerekend over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van het activum op ontvoegingstijdstip en de fiscale boekwaarde (art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969) (2p).
Cijfermatig betekent dit dat het activum per eind 2025 moet worden geherwaardeerd naar EUR 475.000. De fiscale boekwaarde van het activum is op dat moment EUR 300.000 minus 2x EUR 50.000, ofwel EUR 200.000, zodat de herwaarderingswinst EUR 275.000 bedraagt. (2p)
- 4p 19) Ja, een alternatief is om uit te gaan van de waarde in het economische verkeer op overdrachtsdatum van het activum verminderd met de afschrijving tussen het tijdstip van de overdracht en het ontvoegingstijdstip (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) (2p).
Cijfermatig betekent dit dat de herwaardering mag plaatsvinden naar de - niet ter discussie staande - waarde op het moment van de overdracht binnen de fiscale eenheid, ofwel EUR 400.000, verminderd met afschrijvingen (2x EUR 20.000, ofwel EUR 40.000), dus EUR 360.000. De herwaarderingswinst bedraagt dan EUR 160.000 (2p)

Opgave 5 (5 punten)

5p 20)

- de Transactional Net Margin Method (TNMM) (1p)
- de Profit Split Method (1p)
- de Resale Price Method (Resale Minus Method) (1p)
- de Cost Plus Method (1p)
- de Comparable Uncontrolled Price Method (CUP Method) (1p)

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2026.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.